OPORADAR CÁDIZ · SABER MÁS · PARTE 2

Constitución Española

Ampliación técnica · Títulos II, III, IV y V · Artículos 56-116

¿Qué incluye esta Parte 2?

Continuamos exactamente desde el artículo 56. Esta parte reúne la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, y las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Mantiene el mismo método de la Parte 1: texto constitucional, explicación desarrollada y apoyos de examen solo cuando aportan valor.

Cómo usarlo

1 · TEXTO CONSTITUCIONAL	Lee la redacción legal y localiza la idea principal.
2 · EN PALABRAS CLARAS	Explicación desarrollada para entender qué quiere decir el artículo antes de memorizar su literalidad.
3 · PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	Aparece cuando una formulación es especialmente útil para practicar cómo puede preguntarse.
4 · REAL · ORGANISMO · AÑO	Solo se incluirá cuando exista una pregunta oficial con procedencia verificada. En esta versión no se inventa ninguna procedencia.
5 · NO CONFUNDAS	Se usa cuando existe una trampa o distinción especialmente examinable.

Recorrido de la Parte 2

TÍTULO II	De la Corona	Arts. 56-65
TÍTULO III	De las Cortes Generales	Arts. 66-96
TÍTULO IV	Del Gobierno y de la Administración	Arts. 97-107
TÍTULO V	Relaciones Gobierno-Cortes	Arts. 108-116

Revisión normativa: 10 de octubre de 2026 · Fuente jurídica: Constitución Española, texto consolidado del BOE, última modificación publicada el 20/05/2026. Se incorpora la reforma del artículo 69.3 de 19 de mayo de 2026.

TÍTULO II

De la Corona

ARTÍCULO 56 · El Rey: Jefatura del Estado

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

EN PALABRAS CLARAS	Este artículo explica la posición constitucional del Rey. No gobierna ni dirige la política: actúa como Jefe del Estado y cumple las funciones que la Constitución y las leyes le asignan. Cuando se dice que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, se está describiendo una función institucional de equilibrio, no un poder político libre o autónomo. El apartado 3 es clave para examen: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Por eso, como regla general, sus actos necesitan refrendo. La responsabilidad política o jurídica del acto recae en quien lo refrenda, según el artículo 64.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Quién es el Jefe del Estado? → El Rey.
NO CONFUNDAS	Inviolabilidad del Rey no significa que sus actos carezcan de control: como regla general necesitan refrendo.

ARTÍCULO 57 · Sucesión a la Corona

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

EN PALABRAS CLARAS	Regula el orden de sucesión a la Corona. La regla básica es la primogenitura y representación, siguiendo una serie de preferencias: línea anterior, grado más próximo, en el mismo grado el varón a la mujer y, dentro del mismo sexo, la persona de mayor edad. Es importante estudiar la literalidad vigente aunque algunas de estas reglas sean objeto de debate político o social. También fija la dignidad de Príncipe de Asturias para el heredero, atribuye a las Cortes la solución si se extinguieran todas las líneas sucesorias y exige ley orgánica para abdicaciones, renuncias y dudas sobre la sucesión.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué norma resuelve abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias? → Una ley orgánica.
NO CONFUNDAS	La literalidad vigente sigue diciendo «el varón a la mujer» en el mismo grado.

ARTÍCULO 58 · Consorte del Rey o de la Reina

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

EN PALABRAS CLARAS	El consorte no adquiere por matrimonio las funciones constitucionales propias del titular de la Corona. La excepción es la posibilidad de ejercer la Regencia cuando se cumplan los requisitos constitucionales. La idea de examen es sencilla: ser consorte no significa compartir las competencias del Rey.

ARTÍCULO 59 · Regencia

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

EN PALABRAS CLARAS	La Regencia sustituye temporalmente al Rey en el ejercicio de la Jefatura del Estado cuando éste es menor de edad o está inhabilitado y las Cortes reconocen esa imposibilidad. El artículo establece quién debe ejercerla y, si no existe persona llamada a hacerlo, permite a las Cortes nombrar una Regencia de una, tres o cinco personas. Para ser Regente se exige ser español y mayor de edad. Y la Regencia siempre se ejerce en nombre del Rey, no en nombre propio.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	Si no hay persona a quien corresponda la Regencia, ¿quién la nombra? → Las Cortes Generales.
NO CONFUNDAS	Regencia = ejercicio temporal de funciones de la Jefatura del Estado. Tutela = protección del Rey menor.

ARTÍCULO 60 · Tutela del Rey menor

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

EN PALABRAS CLARAS	La tutela y la Regencia no son lo mismo. El tutor se ocupa de la esfera personal y formativa del Rey menor; el Regente ejerce las funciones constitucionales de la Jefatura del Estado. El artículo determina quién puede ser tutor y establece que, salvo padre, madre o ascendientes directos, no se pueden acumular ambos cargos. Además, la tutela es incompatible con cualquier cargo o representación política.

ARTÍCULO 61 · Juramento

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

EN PALABRAS CLARAS	El juramento del Rey al ser proclamado resume sus deberes constitucionales: cumplir fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El heredero al alcanzar la mayoría de edad y los Regentes al asumir sus funciones prestan el mismo juramento y, además, fidelidad al Rey.

ARTÍCULO 62 · Funciones del Rey

Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

EN PALABRAS CLARAS	Es uno de los artículos más preguntables del Título II porque enumera las funciones del Rey. Conviene estudiarlo por bloques: leyes y elecciones; formación del Gobierno; decretos, empleos y honores; información y Consejo de Ministros; Fuerzas Armadas; derecho de gracia; y Reales Academias. La clave es no confundir el acto formal del Rey con la decisión política que normalmente corresponde a otros órganos. Por ejemplo, nombra a los Ministros, pero lo hace a propuesta del Presidente del Gobierno.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Puede el Rey conceder indultos generales? → No.

ARTÍCULO 63 · Relaciones internacionales

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

EN PALABRAS CLARAS	Agrupa las funciones del Rey en relaciones internacionales: acredita embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, con autorización previa de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz. La autorización parlamentaria es un dato literal importante en el apartado 3.

ARTÍCULO 64 · Refrendo

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

EN PALABRAS CLARAS	El refrendo conecta la inviolabilidad del Rey con la responsabilidad de otros órganos. Como regla general, refrendan el Presidente del Gobierno o el Ministro competente. Dos actos concretos ligados al artículo 99 son refrendados por el Presidente del Congreso. Quien refrenda asume la responsabilidad del acto.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Quién responde de los actos del Rey? → Las personas que los refrendan.
NO CONFUNDAS	El refrendo no lo presta siempre el Presidente del Gobierno: hay supuestos del artículo 99 que refrenda el Presidente del Congreso.

ARTÍCULO 65 · Casa del Rey

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

EN PALABRAS CLARAS	La Constitución reconoce al Rey una cantidad global en los Presupuestos para su Familia y Casa, que distribuye libremente. También le permite nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Estos actos constituyen la excepción relevante al esquema general de refrendo que aparece en el artículo 56.3.

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

ARTÍCULO 66 · Cortes Generales

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

EN PALABRAS CLARAS	Las Cortes Generales representan al pueblo español y son bicamerales: Congreso y Senado. Sus tres funciones más visibles son legislar, aprobar los Presupuestos y controlar al Gobierno. El artículo añade que las Cortes son inviolables. En examen es frecuente mezclar funciones: la potestad legislativa estatal corresponde a las Cortes, mientras la función ejecutiva corresponde al Gobierno.

PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué Cámaras forman las Cortes Generales? → Congreso y Senado.
NO CONFUNDAS	Cortes Generales = poder legislativo estatal. Gobierno = función ejecutiva.

ARTÍCULO 67 · Condición de parlamentario

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

EN PALABRAS CLARAS	Establece tres reglas sobre la condición parlamentaria: no se puede pertenecer simultáneamente a Congreso y Senado; no se puede acumular acta autonómica con la de Diputado al Congreso; y los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo. Esto último significa que jurídicamente no reciben instrucciones obligatorias de sus electores.

ARTÍCULO 68 · Congreso de los Diputados

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

EN PALABRAS CLARAS	Regula la composición y elección del Congreso. La Constitución fija una horquilla de 300 a 400 Diputados, sufragio universal, libre, igual, directo y secreto y provincia como circunscripción. Ceuta y Melilla cuentan con un Diputado cada una. También son datos muy examinables la duración de cuatro años, el sistema proporcional y los plazos: elecciones entre treinta y sesenta días desde la terminación del mandato y convocatoria del Congreso electo dentro de los veinticinco días siguientes.

PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Entre qué cifras puede estar el número constitucional de Diputados? → Entre 300 y 400.
NO CONFUNDAS	La Constitución fija 300-400 Diputados; el número concreto lo determina la legislación electoral.

ARTÍCULO 69 · Senado

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

EN PALABRAS CLARAS	El Senado se define expresamente como Cámara de representación territorial. Combina Senadores elegidos directamente en provincias e islas con Senadores designados por las Comunidades Autónomas. Atención a la reforma de 2026: el apartado 3 reconoce a Formentera como circunscripción propia para elegir un Senador. El texto vigente diferencia las islas mayores, con tres Senadores cada una, y las demás islas enumeradas, con uno. Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cómo define la Constitución al Senado? → Cámara de representación territorial.
NO CONFUNDAS	Desde 20/05/2026, Formentera figura como circunscripción insular propia para el Senado.

ARTÍCULO 70 · Inelegibilidad e incompatibilidad

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
f) A los miembros de las Juntas Electorales.
2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

EN PALABRAS CLARAS	La ley electoral concreta las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, pero la Constitución obliga a que incluya determinados grupos: miembros del Tribunal Constitucional, ciertos altos cargos, Defensor del Pueblo, jueces, magistrados y fiscales en activo, militares y miembros activos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y miembros de Juntas Electorales. El apartado 2 somete las actas y credenciales al control judicial.

ARTÍCULO 71 · Prerrogativas parlamentarias

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

EN PALABRAS CLARAS	Distingue prerrogativas parlamentarias. La inviolabilidad protege las opiniones expresadas en el ejercicio de la función. La inmunidad opera durante el mandato y limita la detención y el procesamiento, con la excepción de flagrante delito y la necesidad de autorización de la Cámara. Las causas penales contra Diputados y Senadores corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuándo pueden ser detenidos Diputados y Senadores durante su mandato? → En caso de flagrante delito.
NO CONFUNDAS	Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias son conceptos distintos.

ARTÍCULO 72 · Autonomía de las Cámaras

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

EN PALABRAS CLARAS	Cada Cámara tiene autonomía interna: aprueba su Reglamento y presupuesto y elige a su Presidente y Mesa. Los Reglamentos y sus reformas requieren una votación final de totalidad por mayoría absoluta. Las sesiones conjuntas se presiden por el Presidente del Congreso.

ARTÍCULO 73 · Períodos de sesiones

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

EN PALABRAS CLARAS	Fija los dos períodos ordinarios de sesiones: septiembre-diciembre y febrero-junio. Fuera de ellos puede haber sesiones extraordinarias, pero deben solicitarse por alguno de los sujetos habilitados y convocarse para un orden del día concreto. Cuando se agota ese orden del día, la sesión extraordinaria se clausura.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuáles son los períodos ordinarios de sesiones? → Septiembre-diciembre y febrero-junio.

ARTÍCULO 74 · Sesiones conjuntas y decisiones

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

EN PALABRAS CLARAS	Las Cámaras se reúnen conjuntamente para determinadas competencias no legislativas del Título II. Además, el artículo regula cómo se adoptan algunas decisiones que necesitan intervención de ambas Cámaras y prevé una Comisión Mixta si no existe acuerdo, con decisión final del Congreso por mayoría absoluta cuando persiste el desacuerdo.

ARTÍCULO 75 · Pleno y Comisiones

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

EN PALABRAS CLARAS	Las Cámaras trabajan tanto en Pleno como en Comisiones. Pueden delegar determinadas aprobaciones legislativas en Comisiones Legislativas Permanentes, pero el Pleno puede recuperar el asunto. Hay materias que nunca pueden delegarse: reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y Presupuestos Generales del Estado.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Puede delegarse en Comisión la aprobación de una ley orgánica? → No.
NO CONFUNDAS	No pueden delegarse: reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y PGE.

ARTÍCULO 76 · Comisiones de investigación

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

EN PALABRAS CLARAS	Las Comisiones de investigación parlamentarias sirven para investigar asuntos de interés público, pero sus conclusiones no vinculan a los Tribunales ni modifican resoluciones judiciales. Si aparecen hechos relevantes, pueden comunicarse al Ministerio Fiscal. Comparecer ante estas Comisiones cuando se es requerido es obligatorio.

ARTÍCULO 77 · Peticiones a las Cámaras

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

EN PALABRAS CLARAS	Permite que las Cámaras reciban peticiones individuales o colectivas siempre por escrito. Se prohíbe su presentación directa mediante manifestaciones ciudadanas. Las Cámaras pueden remitirlas al Gobierno y exigirle explicación sobre su contenido.

ARTÍCULO 78 · Diputaciones Permanentes

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

EN PALABRAS CLARAS	La Diputación Permanente garantiza continuidad parlamentaria cuando la Cámara no está reunida, ha sido disuelta o ha expirado su mandato. Cada Cámara tiene la suya, con al menos veintiún miembros y representación proporcional de los grupos. Sigue funcionando hasta que se constituyan las nuevas Cortes.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuál es el mínimo de miembros de una Diputación Permanente? → Veintiuno.

ARTÍCULO 79 · Adopción de acuerdos

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

EN PALABRAS CLARAS	Para adoptar acuerdos, la Cámara debe estar reglamentariamente reunida y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Como regla general, se decide por mayoría de los presentes, salvo mayorías especiales. Además, el voto de Diputados y Senadores es personal e indelegable.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cómo es el voto de Diputados y Senadores? → Personal e indelegable.

ARTÍCULO 80 · Publicidad de las sesiones

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

EN PALABRAS CLARAS	La regla general es la publicidad de las sesiones plenarias. Solo pueden dejar de ser públicas si la propia Cámara lo acuerda por mayoría absoluta o de acuerdo con su Reglamento. Es una regla de transparencia del funcionamiento parlamentario.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

ARTÍCULO 81 · Leyes orgánicas

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

EN PALABRAS CLARAS	Define qué materias se reservan a ley orgánica: desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y otras materias que la propia Constitución indique. No basta cualquier mayoría: la aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Esta fórmula literal es muy importante en test.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué mayoría exige una ley orgánica en la votación final sobre el conjunto? → Mayoría absoluta del Congreso.
NO CONFUNDAS	Ley orgánica no significa «ley más importante»; depende de la materia reservada por la Constitución.

ARTÍCULO 82 · Delegación legislativa

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

EN PALABRAS CLARAS	La delegación legislativa permite que las Cortes autoricen al Gobierno a dictar normas con rango de ley en materias que no están reservadas a ley orgánica. La forma de la delegación depende del objetivo: ley de bases para textos articulados y ley ordinaria para refundir textos. La delegación debe ser expresa, para una materia concreta y con plazo. Se agota cuando el Gobierno la utiliza y no puede subdelegarse a otras autoridades.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué norma se usa para delegar la formación de textos articulados? → Ley de bases.
NO CONFUNDAS	Decreto Legislativo nace de una delegación previa; Decreto-ley nace de extraordinaria y urgente necesidad.

ARTÍCULO 83 · Límites de las leyes de bases

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

EN PALABRAS CLARAS	Impone dos prohibiciones a las leyes de bases: no pueden permitir que el Gobierno modifique la propia ley de bases y no pueden autorizar normas retroactivas. Es un artículo corto y muy apto para preguntas literales.

ARTÍCULO 84 · Delegación legislativa y oposición del Gobierno

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

EN PALABRAS CLARAS	Protege una delegación legislativa ya concedida frente a proposiciones o enmiendas que la contradigan. El Gobierno puede oponerse a su tramitación. Si se quiere cambiar la situación, puede promoverse una proposición para derogar total o parcialmente la ley de delegación.

ARTÍCULO 85 · Decretos Legislativos

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

EN PALABRAS CLARAS	Da el nombre técnico a la legislación delegada: las normas con rango de ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación reciben el nombre de Decretos Legislativos. No deben confundirse con los Decretos-leyes del artículo 86.

ARTÍCULO 86 · Decretos-leyes

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

EN PALABRAS CLARAS	El Decreto-ley es una norma provisional con rango de ley que el Gobierno puede dictar solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Tiene materias vedadas y necesita control inmediato del Congreso. En los treinta días siguientes a su promulgación, el Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo también puede tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuánto tiempo tiene el Congreso para convalidar o derogar un decreto-ley? → Treinta días.
NO CONFUNDAS	El Decreto-ley no es un Decreto Legislativo: tienen fundamento y procedimiento distintos.

ARTÍCULO 87 · Iniciativa legislativa

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

EN PALABRAS CLARAS	Enumera los titulares de la iniciativa legislativa y regula la participación de las Asambleas autonómicas y la iniciativa popular. Para esta última se exigen al menos 500.000 firmas y existen materias excluidas: ley orgánica, tributarias, internacionales y prerrogativa de gracia. Conviene distinguir proyecto de ley, normalmente de iniciativa gubernamental, y proposición de ley, que puede proceder de otros sujetos.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuántas firmas exige como mínimo la iniciativa legislativa popular? → 500.000.

NO CONFUNDAS	Proyecto de ley y proposición de ley no son sinónimos.

ARTÍCULO 88 · Proyectos de ley

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

EN PALABRAS CLARAS	Los proyectos de ley se aprueban primero en Consejo de Ministros y después se remiten al Congreso. Deben ir acompañados de exposición de motivos y antecedentes necesarios para que la Cámara pueda pronunciarse.

ARTÍCULO 89 · Proposiciones de ley

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

EN PALABRAS CLARAS	Las proposiciones de ley siguen la tramitación que establecen los Reglamentos parlamentarios. El artículo también aclara que las proposiciones tomadas en consideración por el Senado se remiten al Congreso para que continúen allí su tramitación como proposiciones de ley.

ARTÍCULO 90 · Intervención del Senado

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

EN PALABRAS CLARAS	Regula la intervención del Senado tras la aprobación de un proyecto por el Congreso. El Senado dispone normalmente de dos meses para vetar o enmendar. El veto exige mayoría absoluta. En proyectos urgentes, el plazo se reduce a veinte días naturales. El Congreso puede levantar el veto con las mayorías y plazos que fija el propio artículo, y decide también sobre las enmiendas del Senado.

PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué plazo ordinario tiene el Senado para vetar o enmendar un proyecto? → Dos meses.
NO CONFUNDAS	Plazo ordinario del Senado: dos meses. Si el proyecto es urgente: veinte días naturales.

ARTÍCULO 91 · Sanción y promulgación

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

EN PALABRAS CLARAS	Una vez aprobada una ley por las Cortes, el Rey debe sancionarla en quince días, promulgarla y ordenar su inmediata publicación. Es un artículo breve con un plazo muy típico de test: quince días.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿En qué plazo sanciona el Rey las leyes? → Quince días.

ARTÍCULO 92 · Referéndum consultivo

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

EN PALABRAS CLARAS	La Constitución prevé referéndum consultivo para decisiones políticas de especial trascendencia. Lo convoca el Rey, pero a propuesta del Presidente del Gobierno y con autorización previa del Congreso. Es consultivo: no debe confundirse con los referendos constitucionales previstos para determinados procesos de reforma.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué carácter tiene el referéndum del artículo 92? → Consultivo.
NO CONFUNDAS	El referéndum del artículo 92 es consultivo.

CAPÍTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

ARTÍCULO 93 · Cesión de competencias por tratado

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

EN PALABRAS CLARAS	Permite atribuir a organizaciones o instituciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución mediante tratado, pero esa autorización debe realizarse por ley orgánica. Es la base constitucional utilizada para procesos de integración supranacional.

ARTÍCULO 94 · Autorización de tratados

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

EN PALABRAS CLARAS	Enumera los tratados que necesitan autorización previa de las Cortes Generales: políticos, militares, los que afectan a integridad territorial o a derechos y deberes fundamentales, los que generan obligaciones financieras y los que modifican o derogan leyes o exigen medidas legislativas. Para los demás, Congreso y Senado deben ser informados.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué órgano autoriza previamente los tratados enumerados en el artículo 94.1? → Las Cortes Generales.

ARTÍCULO 95 · Tratados contrarios a la Constitución

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

EN PALABRAS CLARAS	Un tratado internacional no puede utilizarse para eludir la Constitución. Si contiene estipulaciones contrarias a ella, primero debe reformarse la Constitución. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede pedir al Tribunal Constitucional que determine si existe contradicción.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué exige un tratado contrario a la Constitución? → Previa revisión constitucional.
NO CONFUNDAS	Si el tratado contradice la Constitución, primero se reforma la Constitución.

ARTÍCULO 96 · Tratados en el ordenamiento interno

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

EN PALABRAS CLARAS	Los tratados válidamente celebrados pasan a formar parte del ordenamiento interno cuando se publican oficialmente en España. No pueden modificarse o suspenderse unilateralmente como una ley ordinaria: hay que seguir lo previsto en el propio tratado o en el Derecho internacional. Para denunciarlos se usa el procedimiento del artículo 94.

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

ARTÍCULO 97 · Funciones del Gobierno

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

EN PALABRAS CLARAS	Resume la posición constitucional del Gobierno. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Además ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Es el artículo central para distinguir el poder ejecutivo de la función legislativa de las Cortes.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Quién ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria? → El Gobierno.

ARTÍCULO 98 · Composición y estatuto del Gobierno

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

EN PALABRAS CLARAS	Define quién integra el Gobierno y la posición del Presidente. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a sus miembros, pero cada Ministro mantiene competencia y responsabilidad propia en su gestión. También se establecen incompatibilidades para evitar que los miembros del Gobierno mezclen su cargo con otras funciones públicas, profesionales o mercantiles.

ARTÍCULO 99 · Investidura del Presidente

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

EN PALABRAS CLARAS	Regula la investidura. El Rey consulta a los grupos con representación parlamentaria y, a través del Presidente del Congreso, propone candidato. En primera votación se exige mayoría absoluta; si no se alcanza, hay una segunda votación cuarenta y ocho horas después, en la que basta mayoría simple. Si pasan dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones, con refrendo del Presidente del Congreso.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué mayoría se exige en la primera votación de investidura? → Mayoría absoluta.
NO CONFUNDAS	Primera votación: mayoría absoluta. Segunda, 48 horas después: mayoría simple.

ARTÍCULO 100 · Nombramiento de los Ministros

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

EN PALABRAS CLARAS	Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados formalmente por el Rey, pero siempre a propuesta del Presidente del Gobierno. La decisión política corresponde, por tanto, al Presidente.

ARTÍCULO 101 · Cese del Gobierno

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

EN PALABRAS CLARAS	Enumera las causas de cese del Gobierno: elecciones generales, pérdida de la confianza parlamentaria, dimisión o fallecimiento del Presidente. Aunque cese, continúa en funciones hasta que tome posesión el nuevo Gobierno para evitar un vacío de poder.

ARTÍCULO 102 · Responsabilidad criminal

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

EN PALABRAS CLARAS	La responsabilidad criminal del Presidente y los Ministros corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Para acusaciones por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones se exige una iniciativa reforzada del Congreso. Además, la prerrogativa real de gracia no puede aplicarse a esos supuestos.

ARTÍCULO 103 · Administración Pública

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

EN PALABRAS CLARAS	Es un artículo esencial para empleo público. La Administración sirve con objetividad los intereses generales y se rige por eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, siempre sometida plenamente a la ley y al Derecho. El apartado 3 conecta directamente con oposiciones: el acceso a la función pública debe respetar los principios de mérito y capacidad.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué principios rigen el acceso a la función pública? → Mérito y capacidad.
NO CONFUNDAS	Descentralización y desconcentración aparecen juntas, pero no significan lo mismo.

ARTÍCULO 104 · Fuerzas y Cuerpos de seguridad

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

EN PALABRAS CLARAS	Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependen del Gobierno y tienen dos grandes misiones constitucionales: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica debe regular funciones, principios básicos de actuación y estatutos.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿De quién dependen las Fuerzas y Cuerpos de seguridad? → Del Gobierno.
NO CONFUNDAS	Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependen del Gobierno; no confundir con las Fuerzas Armadas del artículo 8.

ARTÍCULO 105 · Participación y procedimiento administrativo

La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

EN PALABRAS CLARAS	Obliga a la ley a regular tres garantías administrativas: participación o audiencia de los ciudadanos en disposiciones que les afecten, acceso a archivos y registros con determinadas excepciones y procedimiento de producción de los actos administrativos garantizando, cuando corresponda, audiencia del interesado.

ARTÍCULO 106 · Control judicial e indemnización

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

EN PALABRAS CLARAS	Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la Administración, incluido que actúe para los fines que justifican sus potestades. El artículo también reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por lesiones derivadas del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor y en los términos de la ley.

ARTÍCULO 107 · Consejo de Estado

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

EN PALABRAS CLARAS	El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Su función principal es consultiva, no jurisdiccional ni constitucional. Una ley orgánica determina su composición y competencia.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno? → El Consejo de Estado.
NO CONFUNDAS	Consejo de Estado ≠ Tribunal Constitucional. El Consejo de Estado es órgano consultivo del Gobierno.

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

ARTÍCULO 108 · Responsabilidad política del Gobierno

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

EN PALABRAS CLARAS	El Gobierno responde políticamente de forma solidaria ante el Congreso de los Diputados. 'Solidariamente' significa que la responsabilidad política se predica del Gobierno como conjunto, aunque cada miembro tenga también responsabilidades propias en su gestión.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Ante qué Cámara responde políticamente el Gobierno? → Ante el Congreso de los Diputados.

ARTÍCULO 109 · Información a las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

EN PALABRAS CLARAS	Las Cámaras y sus Comisiones pueden exigir información y ayuda al Gobierno, sus departamentos y otras autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas. Es una herramienta constitucional de control parlamentario.

ARTÍCULO 110 · Presencia del Gobierno en las Cámaras

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

EN PALABRAS CLARAS	Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de miembros del Gobierno. A su vez, los miembros del Gobierno pueden asistir a las sesiones, hacerse oír y solicitar que comparezcan funcionarios de sus departamentos. El artículo refleja la relación continua entre Ejecutivo y Parlamento.

ARTÍCULO 111 · Preguntas e interpelaciones

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

EN PALABRAS CLARAS	Gobierno y Ministros están sometidos a preguntas e interpelaciones parlamentarias. Los Reglamentos deben reservar un tiempo mínimo semanal para estos debates. Una interpelación, además, puede terminar en una moción mediante la cual la Cámara fija su posición.

ARTÍCULO 112 · Cuestión de confianza

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

EN PALABRAS CLARAS	La cuestión de confianza parte del Presidente del Gobierno. Tras deliberación del Consejo de Ministros, puede preguntar al Congreso si mantiene su confianza en el programa o en una declaración de política general. Se supera con mayoría simple.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué mayoría necesita una cuestión de confianza? → Mayoría simple.
NO CONFUNDAS	Cuestión de confianza: la plantea el Presidente y basta mayoría simple. Moción de censura: la impulsa el Congreso y exige mayoría absoluta.

ARTÍCULO 113 · Moción de censura

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

EN PALABRAS CLARAS	La moción de censura parte del Congreso y sirve para exigir responsabilidad política al Gobierno. Es constructiva: debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia. Necesita mayoría absoluta para aprobarse y al menos una décima parte de los Diputados para presentarse. No puede votarse hasta que transcurran cinco días.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué mayoría necesita una moción de censura? → Mayoría absoluta.
NO CONFUNDAS	La moción de censura española es constructiva: debe incluir candidato alternativo.

ARTÍCULO 114 · Efectos de la pérdida de confianza

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

EN PALABRAS CLARAS	Explica las consecuencias de perder la confianza. Si fracasa una cuestión de confianza, el Gobierno dimite y se inicia el procedimiento de designación del artículo 99. Si prospera una moción de censura, el candidato incluido en ella se considera investido y el Rey lo nombra Presidente.

ARTÍCULO 115 · Disolución de las Cámaras

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

EN PALABRAS CLARAS	El Presidente puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras después de deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad. El Rey formaliza la disolución. No puede proponerse cuando hay una moción de censura en trámite y, como regla, no puede repetirse antes de un año.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Puede proponerse la disolución con una moción de censura en trámite? → No.
NO CONFUNDAS	No cabe propuesta de disolución mientras esté en trámite una moción de censura.

ARTÍCULO 116 · Estados de alarma, excepción y sitio

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

EN PALABRAS CLARAS	Regula los tres estados excepcionales. El estado de alarma lo declara el Gobierno por un máximo inicial de quince días y necesita autorización del Congreso para prorrogarse. El estado de excepción también lo declara el Gobierno, pero requiere autorización previa del Congreso y tiene una duración máxima de treinta días, prorrogable por otro plazo igual. El estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante estos estados no puede interrumpirse el funcionamiento de los poderes constitucionales. Además, la declaración no elimina la responsabilidad del Gobierno ni de sus agentes.
PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN	¿Qué estado declara el Congreso por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno? → El estado de sitio.
NO CONFUNDAS	Alarma, excepción y sitio tienen órganos, mayorías y plazos distintos; no memorices los tres como si fueran iguales.

Lo que deberías poder recordar sin mirar

• 56: Rey = Jefe del Estado; inviolabilidad y refrendo.

• 57: sucesión; abdicaciones y renuncias por ley orgánica.

• 62: funciones del Rey; no caben indultos generales.

• 64: responde quien refrenda.

• 66: Cortes = Congreso + Senado; legislan, presupuestan y controlan al Gobierno.

• 68: Congreso 300-400 Diputados; mandato de 4 años.

• 69: Senado = representación territorial; reforma 2026 incluye Formentera como circunscripción propia.

• 71: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento ante Sala Penal del Supremo.

• 73: períodos ordinarios septiembre-diciembre y febrero-junio.

• 75: materias no delegables en Comisiones.

• 81: ley orgánica y mayoría absoluta del Congreso en votación final.

• 82-85: delegación legislativa y Decretos Legislativos.

• 86: Decreto-ley = extraordinaria y urgente necesidad; control del Congreso en 30 días.

• 87: iniciativa popular, mínimo 500.000 firmas y materias excluidas.

• 90: Senado, 2 meses; urgentes, 20 días naturales.

• 91: sanción real en 15 días.

• 92: referéndum consultivo.

• 95: tratado contrario a la Constitución exige reforma previa.

• 97: Gobierno = función ejecutiva + potestad reglamentaria.

• 99: investidura: absoluta; 48 h después, simple; 2 meses y disolución.

• 103: Administración: objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; acceso por mérito y capacidad.

• 107: Consejo de Estado = supremo órgano consultivo del Gobierno.

• 112 vs 113: confianza = simple; censura = absoluta y candidato alternativo.

• 116: alarma 15 días iniciales; excepción 30 + 30; sitio por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.

Continuación

La Parte 3 continuará desde el artículo 117 e incluirá los Títulos VI a X y las disposiciones de la Constitución.